CONTRATO DE REVENDA E USO DA PLATAFORMA AVALIA

Pelo presente instrumento, de um lado:

AVALIA ONE NEGÓCIOS CORPORATIVOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 68.715.987/0001-64, com sede na Avenida Princesa Isabel, 1331, Casa 1, Tabajaras, Uberlândia/MG, CEP 38400-192, e-mail comercial@avaliaone.com.br, doravante denominada "**AVALIA**";

e, de outro lado:

REVENDEDOR(A): _____ nome empresarial ou nome completo _____, inscrito(a) no _____ CNPJ/CPF _____ sob o nº _____, com endereço em _____, e-mail _____, neste ato representado(a) por _____, doravante denominado(a) "**REVENDEDOR**";

AVALIA e REVENDEDOR, em conjunto, "Partes", resolvem celebrar este Contrato, conforme as cláusulas abaixo.

1. DEFINIÇÕES

1.1. Plataforma: sistema digital da Avalia utilizado para cadastrar, ativar, administrar e acompanhar placas e os respectivos destinos digitais.

1.2. Placa: produto físico identificado por código ou QR Code que direciona a pessoa que o acessa ao destino digital configurado na Plataforma.

1.3. Lote: conjunto de placas adquirido pelo Revendedor da Avalia em um pedido.

1.4. Cliente Final: pessoa física ou jurídica que compra uma placa do Revendedor. O Cliente Final não é parte deste Contrato.

1.5. Vendedor: pessoa contratada, indicada ou autorizada pelo Revendedor para comercializar placas. O Vendedor não se torna, por isso, empregado, representante ou agente da Avalia.

1.6. Taxa de Serviço: valor devido à Avalia pela utilização da Plataforma e pelos serviços associados a uma venda ou renovação, conforme informado antes da transação.

2. OBJETO E RELAÇÃO ENTRE AS PARTES

2.1. Este Contrato disciplina: (a) a compra, pelo Revendedor, de lotes de placas da Avalia; (b) o uso da Plataforma pelo Revendedor; e (c) as condições para o Revendedor comercializar placas a Clientes Finais.

2.2. A relação é comercial e não cria sociedade, franquia, vínculo empregatício, mandato, representação comercial ou exclusividade entre as Partes. Cada Parte atua por conta própria e responde por suas obrigações.

2.3. O Revendedor não está autorizado a assumir obrigações em nome da Avalia, alterar seus termos ou apresentar-se como seu representante, salvo autorização expressa e escrita.

3. PEDIDOS, PAGAMENTO E ENVIO DOS LOTES

3.1. O Revendedor compra as placas diretamente da Avalia, em lotes, pelos preços e condições apresentados no pedido ou em proposta comercial aceita pelas Partes.

3.2. O pagamento do pedido é de responsabilidade do Revendedor e deve ser realizado antes do envio, salvo condição diferente aceita por escrito pela Avalia.

3.3. Após a confirmação do pagamento, a Avalia prepara e envia o lote ao endereço indicado pelo Revendedor. O pedido informará o custo de envio, quando aplicável, e a previsão de despacho ou entrega disponível no momento da compra.

3.4. O Revendedor deve conferir o lote no recebimento e comunicar à Avalia divergências de quantidade, avarias ou defeitos assim que identificados, apresentando as informações necessárias para a análise. Confirmado defeito de fabricação, a Avalia providenciará a substituição da placa ou outra solução acordada, sem prejuízo dos direitos previstos em lei.

3.5. A compra do lote pelo Revendedor é distinta da venda posterior da placa ao Cliente Final. A Avalia não atua como vendedora da placa na relação entre Revendedor e Cliente Final.

4. VENDA AO CLIENTE FINAL E DEVERES DO REVENDEDOR

4.1. O Revendedor define sua estratégia comercial e o preço cobrado do Cliente Final, observadas as condições técnicas e comerciais informadas pela Avalia para uso da Plataforma.

4.2. Antes da compra, o Revendedor deve informar ao Cliente Final, de forma clara, o preço total, o que está incluído, o prazo de validade, as condições e o preço de eventual renovação, as regras de cancelamento aplicáveis e o canal de atendimento. Deve também explicar como a placa e o destino digital funcionam.

4.3. O Revendedor é responsável por:

a) emitir os documentos fiscais de suas vendas, quando exigidos;

b) cumprir as obrigações legais e regulatórias aplicáveis à sua atividade e à oferta feita ao Cliente Final;

c) cadastrar informações corretas e manter atualizados os dados inseridos na Plataforma;

d) obter as autorizações necessárias para usar nomes, marcas, imagens, conteúdos e destinos digitais cadastrados;

e) selecionar destinos lícitos e verdadeiros, sem conteúdo enganoso, fraudulento ou que viole direitos de terceiros;

f) atender o Cliente Final em questões relacionadas à oferta, preço, pagamento, entrega, cancelamento, reembolso e demais obrigações próprias da venda;

g) orientar e supervisionar seus Vendedores e proteger suas credenciais de acesso;

h) não prometer funcionalidades ou resultados que a Avalia não tenha confirmado por escrito;

i) informar ao Cliente Final como seus dados serão utilizados e disponibilizar os avisos e condições próprios da relação de venda.

4.4. O Revendedor deve manter termos próprios para a venda ao Cliente Final. Este Contrato regula somente a relação entre Avalia e Revendedor e não substitui o contrato, os termos de venda ou os avisos de privacidade que o Revendedor deve apresentar ao Cliente Final.

4.5. É vedado utilizar a Plataforma para finalidade ilícita, manipular avaliações ou depoimentos, publicar informações falsas ou violar políticas de terceiros. A Avalia poderá restringir ou suspender acessos quando necessário para interromper risco concreto, violação legal ou uso indevido. Sempre que viável, informará o motivo e permitirá a correção antes da suspensão; em situações urgentes, poderá agir imediatamente e comunicar a medida em seguida.

5. PRAZO, RENOVAÇÕES E COBRANÇAS

5.1. Salvo condição diferente apresentada ao Cliente Final antes da compra, a placa permanecerá ativa por 12 (doze) meses a partir da ativação, acrescidos de 30 (trinta) dias de tolerância operacional. A renovação, quando contratada, será por novo período de 12 (doze) meses.

5.2. O Revendedor deve informar previamente o preço e as condições da renovação. Os limites ou opções disponíveis na Plataforma não substituem o dever de informação do Revendedor.

5.3. Nas transações processadas pela solução de pagamento integrada à Plataforma, os valores serão distribuídos conforme a configuração apresentada antes da confirmação da transação. A Taxa de Serviço vigente e eventuais tarifas do meio de pagamento devem ser exibidas ou informadas antes da transação.

5.4. A Taxa de Serviço atualmente indicada é de 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento) do valor bruto da venda ou renovação processada. As Partes devem confirmar expressamente esse percentual e a base de cálculo antes da assinatura. Tarifas cobradas pelo provedor de pagamento serão tratadas conforme as condições desse provedor e a configuração apresentada no checkout.

5.5. Cancelamentos, estornos, reembolsos e contestações de pagamento serão tratados conforme as regras do provedor de pagamento e a legislação aplicável. As Partes cooperarão para corrigir repasses e taxas relativos a transações canceladas ou revertidas.

5.6. Se houver venda ou recebimento fora da solução integrada, o tratamento da Taxa de Serviço deve ser definido previamente por escrito, incluindo evento gerador, base de cálculo, forma de comprovação e prazo de pagamento. Nenhuma cobrança fora da Plataforma será devida sem essas condições previamente informadas e aceitas.

5.7. Alterações de preços de lotes ou de taxas aplicáveis a novas transações serão comunicadas ao Revendedor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. A alteração não modifica valores de transações já concluídas.

6. VENDEDORES E COMISSÕES

6.1. O Revendedor é exclusivamente responsável por selecionar, contratar, remunerar e supervisionar seus Vendedores, bem como por recolher tributos e cumprir obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relacionadas a eles.

6.2. A Avalia não participa da relação entre Revendedor e Vendedor e não é responsável por comissões ou outros valores acordados entre eles.

7. ACESSO E USO DA PLATAFORMA

7.1. Durante a vigência deste Contrato, a Avalia concede ao Revendedor uma licença limitada, revogável, não exclusiva e intransferível para acessar e usar a Plataforma nas operações autorizadas por este Contrato.

7.2. O Revendedor deve limitar os acessos às pessoas autorizadas, manter credenciais seguras e comunicar prontamente suspeita de uso indevido. O Revendedor responde pelas ações realizadas por meio de seus usuários, ressalvadas falhas atribuíveis à Avalia.

7.3. A Avalia manterá esforços comercialmente razoáveis para disponibilizar a Plataforma e prestar suporte pelos canais informados. Indisponibilidades de terceiros, manutenção, falhas de conectividade ou eventos fora do controle razoável da Avalia poderão afetar o serviço. A Avalia comunicará interrupções relevantes quando possível.

7.4. O Revendedor poderá utilizar materiais de marca ou apresentação fornecidos pela Avalia somente nos limites das orientações recebidas. O uso de marca não transfere sua titularidade.

8. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1. As Partes tratarão dados pessoais conforme a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e as demais normas aplicáveis, usando-os para finalidades legítimas e compatíveis com este Contrato.

8.2. Em relação aos dados de Clientes Finais e Vendedores inseridos na Plataforma para viabilizar as vendas do Revendedor, o Revendedor atua, em regra, como controlador e a Avalia como operadora, tratando os dados segundo as instruções documentadas do Revendedor e para as finalidades necessárias à prestação dos serviços.

8.3. Para dados de representantes, contatos comerciais, cadastro do Revendedor, pedidos, faturamento, prevenção a fraude e cumprimento de obrigações legais próprias, cada Parte poderá atuar como controladora independente, conforme a finalidade de cada tratamento.

8.4. A Plataforma possui controles implementados para proteção dos dados, incluindo autenticação, gestão de acesso por perfil, separação de dados por conta, registros de auditoria e recursos de exportação e anonimização. Esses controles não substituem as obrigações legais de cada Parte nem representam garantia de risco zero.

8.5. O Revendedor deve inserir apenas os dados necessários, possuir base legal para compartilhá-los com a Avalia, fornecer os avisos de privacidade aplicáveis e encaminhar à Avalia, sem demora indevida, solicitações de titulares relacionadas a tratamentos realizados pela Avalia em seu nome.

8.6. A Avalia prestará cooperação razoável para atender solicitações de titulares, cumprir instruções lícitas do Revendedor e demonstrar os tratamentos realizados em seu papel de operadora, respeitados os limites legais e técnicos.

8.7. A Avalia poderá utilizar fornecedores que apoiem a hospedagem, operação, segurança e processamento de pagamentos, exigindo deles salvaguardas compatíveis com os serviços contratados e a legislação aplicável.

8.8. Cada Parte manterá medidas técnicas e administrativas adequadas ao risco e notificará a outra Parte, sem demora injustificada, sobre incidente de segurança que possa afetar dados tratados no contexto deste Contrato, fornecendo as informações disponíveis para avaliação e resposta. A comunicação entre as Partes não substitui eventual comunicação à ANPD ou aos titulares que seja legalmente exigida pelo controlador responsável.

8.9. Encerrado o Contrato, os dados serão eliminados, devolvidos ou mantidos conforme instruções aplicáveis, funcionalidades disponíveis e obrigações legais de retenção. A Avalia poderá manter registros estritamente necessários para cumprir a lei, exercer direitos ou prevenir fraude, com acesso e uso limitados a essas finalidades.

9. RESPONSABILIDADES E LIMITES

9.1. Cada Parte responde pelos danos diretos decorrentes de seus próprios atos, omissões e descumprimentos, conforme a legislação aplicável.

9.2. O Revendedor responde pela oferta e venda que realizar ao Cliente Final, pelas informações e conteúdos que cadastrar, pelos atos de seus Vendedores e pelo cumprimento das obrigações que lhe cabem perante o Cliente Final.

9.3. A Avalia não responde por serviços de terceiros escolhidos ou contratados diretamente pelo Revendedor, nem por conteúdo ou destino digital fornecido pelo Revendedor ou pelo Cliente Final, exceto quando o dano decorrer de falha imputável à Avalia.

9.4. Exceto nos casos em que a lei não permita limitação, e ressalvados dolo, culpa grave, violação de confidencialidade ou obrigações de proteção de dados atribuíveis à Parte responsável, a responsabilidade total da Avalia por danos diretos relacionados a este Contrato fica limitada ao total pago pelo Revendedor à Avalia pela aquisição de placas nos 12 (doze) meses anteriores ao evento que originou a reclamação.

10. VIGÊNCIA E ENCERRAMENTO

10.1. Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e permanece vigente por prazo indeterminado.

10.2. Qualquer Parte poderá encerrá-lo mediante aviso escrito com 30 (trinta) dias de antecedência.

10.3. Em caso de descumprimento contratual, a Parte prejudicada poderá notificar a outra para sanar a falha em até 10 (dez) dias. Se a falha não for sanada, poderá encerrar o Contrato. A resolução poderá ser imediata em caso de fraude, uso ilícito, risco relevante à segurança ou impossibilidade legal de continuidade, mediante comunicação fundamentada.

10.4. No encerramento, as Partes apurarão valores vencidos, transações concluídas, estornos pendentes, pedidos pagos e obrigações ainda em aberto. O encerramento não elimina direitos ou obrigações constituídos antes da data efetiva.

10.5. O tratamento de Clientes Finais ativos em caso de encerramento por distrato será definido em instrumento próprio de distrato. Se as Partes acordarem que a Avalia assumirá a gestão desses clientes, o distrato identificará os clientes abrangidos, a data efetiva da transição, o tratamento dos dados e o destino das renovações futuras. Salvo ajuste escrito diverso no distrato, não haverá comissão, participação ou receita recorrente ao Revendedor por renovações realizadas a partir da data efetiva da transição. Valores devidos por transações concluídas até essa data serão apurados separadamente.

10.6. A destinação de placas não vendidas, o acesso do Revendedor à Plataforma após o encerramento e eventual exportação de dados serão definidos no instrumento de encerramento ou conforme as regras operacionais e legais aplicáveis.

11. CONFIDENCIALIDADE

11.1. As Partes manterão em sigilo informações comerciais, técnicas e operacionais recebidas da outra Parte que não sejam públicas, usando-as somente para executar este Contrato. Essa obrigação não se aplica a informações que devam ser divulgadas por lei ou ordem competente, hipótese em que a Parte divulgará apenas o necessário e, quando permitido, avisará a outra Parte.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Comunicações contratuais serão enviadas aos e-mails informados no preâmbulo, cabendo a cada Parte mantê-los atualizados.

12.2. O Revendedor não poderá transferir este Contrato sem autorização prévia e escrita da Avalia. A Avalia poderá transferi-lo a empresa sucessora ou integrante de seu grupo econômico, desde que preserve as obrigações aqui previstas e comunique o Revendedor.

12.3. A tolerância de uma Parte não representa renúncia de direito. Se alguma disposição for considerada inválida, as demais permanecerão em vigor.

12.4. Este Contrato e seus anexos constituem o acordo entre as Partes sobre seu objeto. Alterações deverão ser feitas por escrito e aceitas por ambas.

12.5. As Partes aceitam assinatura eletrônica por plataforma que permita verificar autoria e integridade do documento, nos termos da legislação aplicável.

12.6. Fica eleito o foro da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, ressalvadas as hipóteses de competência legal obrigatória.

E, por estarem de acordo, as Partes assinam este instrumento.

_____cidade_____, _____data_____.

AVALIA ONE NEGÓCIOS CORPORATIVOS LTDA.
Representante:
Cargo:

REVENDEDOR(A)
Representante:
Cargo:

Testemunha 1
Nome:
CPF:

Testemunha 2
Nome:
CPF: